

法務室意見

- 一、 貴單位所詢問問題為：國泰優惠 App(下稱 App)之會員，若點擊 App 內廣告商品「同意專人與我聯絡」之按鈕，系統會透過國泰金控之委外廠商(紀錄會員在 APP 點擊之內容及次數係由委外廠商負責)留存該會員之邀請碼(非個資之 8 碼序號)，委外廠商將蒐集之邀請碼傳輸予公司 IT 部門，由本公司 IT 部門比對該邀請碼後，將對應之會員姓名與電話提供予直效行銷部行銷保險商品，是否有違個人資料保護法(下稱個資法)之疑義，本室意見如下。
- 二、 按個人資料保護法第 20 條規定：「非公務機關對個人資料之利用，除第六條第一項所規定資料外，應於蒐集之特定目的必要範圍內為之。」。
- 三、 查國泰優惠 App 會員權益(含個資保護宣告)約定條款(下稱約定條款)第 11 條約定：「甲方¹在提供會員相關服務、專屬優惠、商品行銷，.....及其他法令許可的目的範圍內(下稱蒐集目的)，得將會員於『國泰優惠 App』及本服務中留存之個人資料(包括但不限於姓名、身分證字號、出生年/月/日、email、連絡電話、所屬甲方各公司之身分註記、基於提供本服務所需資料等).....提供給甲方各公司.....蒐集、處理、利用及國際傳輸。」。
- 四、 依前揭約定條款約定，會員於註冊 APP 時，已同意本公司得於商品行銷之特定目的內，利用其個人資料，爰此，倘 APP 會員了解特定廣告商品並同意指派專人與其連絡時，本公司將客戶之姓名與電話交由直效行銷部撥打電話等行為，核屬就個人資料蒐集目的範圍內之利用，與個資法規定尚無違背。



¹ 依約定條款第 1 條約定，甲方為包括本公司在內之金控旗下相關子公司。

敬 會					
主 辦 單 位	客群經營部專案企劃科				
主 旨	敬請協助判斷「當國泰優惠App之會員提出需專人連絡時，將會員名單提供國壽電話行銷撥打連絡」之適法性				
說 明	一、為加強客戶於數位通路之體驗及公司保險業務推廣，擬於國泰金控之國泰優惠App推出保險商品主題活動，活動流程簡述如下(詳如附件一) 1. 國泰優惠會員點擊國壽主題活動之Banner，了解國泰人壽微馨愛小額終身壽險商品，商品內容文字同現行公司官網商品DM。 2. 國泰優惠會員如對商品有需求，可點擊「同意專人與我聯絡」 3. 國泰優惠會員點擊後，系統會透過國泰金控之委外廠商留存該會員之邀請碼(非個資之8碼序號)。 4. 廠商定期將蒐集到之邀請碼傳輸給國壽IT相關部門，由IT比對邀請碼對應之客戶姓名與電話，並將名單提供直效行銷部撥打聯絡客戶。 二、敬請貴科協助審閱： 此活動是否違反國泰優惠App會員權益（含個資保護宣告）約定條款(詳附件二)，及其他可能涉及之個資法規。 三、待貴科確認適法性後，相關資料傳輸方式流程，將另照會國壽資安小組協助確認。				
部 主 管		科 主 管	林佳穎	承 辦 人	陳韋旭 共1135

國泰優惠 App 會員權益（含個資保護宣告）約定條款

提醒與關注

歡迎您成為「國泰優惠 App 會員」（以下簡稱「會員」），為了保障您的權益，請您於註冊成為會員之前務必詳細閱讀以下約定條款中所有的內容；當您一旦註冊登記以後，就視為您已經確實閱讀、瞭解並同意遵守以下各項約定條款。假如您不同意以下部分或全部的約定條款、或者您所在國家（地區）的法律限制或禁止以下的約定條款時，請勿註冊成為會員。

認知與接受

第一條

「國泰優惠 App」（包括但不限於系統平台、相關網頁及傳播媒介等，以下同）是由「國泰人壽保險股份有限公司」、「國泰世華商業銀行股份有限公司」、「國泰世紀產物保險股份有限公司」、「國泰綜合證券股份有限公司」及「國泰證券投資信託股份有限公司」（以下共同合稱為「甲方」）共同建置及對會員共同或分別提供相關服務（以下均稱為「本服務」），並由「國泰金融控股股份有限公司」（以下簡稱「國泰金控」）規劃整體營運方向及統籌監督管理。

第二條

甲方得於任何時間修改或變更本約定條款內容的全部或部分，會員於使用本服務前，務請注意約定條款有無任何修改，會員於約定條款修改或變更後，仍繼續使用本服務時，即視為會員已閱讀、瞭解並同意接受該修改或變更。

服務範圍

第三條

本服務之運作方式包括但不限於透過 App、Email、電話、簡訊等方式，提供各會員有關甲方各公司、關係企業或合作夥伴之相關服務、專屬優惠及商品行銷等訊息。本服務為免費提供，甲方得隨時增加、暫停、取消或修改本服務內容之全部或一部；惟會員使用本服務時，需自行配備使用本服務所需之各項設備（包含但不限於智慧型手機或平板電腦等）及負擔連線所需費用（包含但不限於上網費及電話費等）。

登錄義務

第四條

會員於登錄註冊時，應提供正確詳實且完整之最新資料，假如提供的資料有錯誤或不實，或原所登錄之資料已不符合真實；甲方得暫停或終止對會員提供本服務。如因此產生任何法律責任，由會員自行承擔。

會員帳號與安全

第五條

2017/02/14

會員應該要妥善保存自己的帳號或密碼，對於會員發現或懷疑自己之身分遭他人盜用時，應該立即通知甲方。但該通知不得解釋為甲方或國泰金控對會員負有任何賠償或補償之責任或義務。

會員的守法義務及承諾

第六條

會員承諾絕不為任何非法目的或以任何非法方式使用本服務，並承諾遵守中華民國相關法規。會員若係於中華民國境外使用本服務，並同意遵守所屬國家或地域之法令。會員同意並保證不得利用本服務或國泰優惠 App 相關內容從事商業行為、侵害甲方或他人權益或為任何違法之行為，包括但不限於：

- 一、刊載、傳輸、發送或儲存任何詐欺、傷害、賭博、誹謗、侮辱、具威脅性、攻擊性、不雅、猥褻、不實、違反法令、公共秩序或善良風俗或其他任何不法之文字、圖片或任何形式的檔案於國泰優惠 App 上。
- 二、違反依法律或契約所應負之保密義務。
- 三、冒用他人名義使用本服務。
- 四、傳輸或散佈 App 病毒。
- 五、未經同意擅自摘錄或使用本服務內任何內容之全部或一部。
- 六、刊載、傳輸、發送或儲存任何侵害他人智慧財產權或其他權益的資料。
- 七、其他甲方有正當理由認為不適當之行為。

擔保與保證責任

第七條

甲方及國泰金控不對本服務負任何明示或默示之擔保或保證責任，亦不保證各項服務之穩定、安全、無誤及不中斷。會員應自行承擔使用本服務之所有風險及可能致生之任何損害。且甲方及國泰金控無涉會員與設備提供商、網路或電信商間之一切爭議。對透過本服務連結所提供之服務、銷售或兌換之商品、下載之軟體或資料，除屬甲方製作者外，甲方及國泰金控對其交易過程及商品本身，均不負任何擔保責任。會員了解前述之服務、商品、軟體、資料，完全由該商品、服務、軟體、資料之提供人負全責，若有任何瑕疵或擔保責任，均與甲方及國泰金控無關。

廣告及超連結

第八條

本服務上所有廣告及超連結，均由各特約商店、廣告商、產品與服務的供應商所設計與提出，該廣告或超連結可能連結到其他個人、公司或組織之平台，提供該等連結之目的，僅係為便利會員蒐集或取得資訊，會員對於廣告及超連結內容之正確性與可信度應自行判斷，本服務僅提供刊登或鏈結，對該廣告或超連結，除由甲方製作者外，甲方及國泰金控皆不負擔保責任，亦不擔保其真實性、完整性、

2017/02/14

即時性或可信度，該等個人、公司或組織亦不因此而當然與本服務有任何僱傭、委任、代理、合夥或其他類似之關係。

買賣或其他交易行為

第九條

會員經由本服務而與甲方以外之其他廠商進行商品兌換、買賣、服務或其他交易者，其因此所生之法律關係僅存在於會員與廠商之間，與甲方及國泰金控無涉。

智慧財產權

第十條

本服務所使用之軟體、程式及所有內容，包括但不限於文字、影片、著作、圖片、檔案、資訊、資料、架構、畫面安排、頁面設計等，均由甲方或其他權利人依法擁有其智慧財產權，包括但不限於商標權、專利權、著作權、營業秘密與專有技術等。

會員不得逕自使用、修改、重製、公開播送、改作、散佈、發行、公開發表或進行還原工程、解編或反向組譯。若會員欲引用或轉載前述軟體、程式或 App 內容，必須依法取得甲方或其他權利人的事前書面同意。如有違反，會員應對甲方負損害賠償責任（包括但不限於訴訟費用及律師費用等）。

個人資料保護

第十一條

甲方在提供會員相關服務、專屬優惠、商品行銷、國泰金控於規劃及監督管理「國泰優惠 App」之營運、甲方及國泰金控為履行法定義務、契約義務、訴訟、非訟、仲裁或其他紛爭解決事件之處理及其他法令許可的目的範圍內(下稱蒐集目的)，得將會員於「國泰優惠 App」及本服務中留存之個人資料(包括但不限於姓名、身分證字號、出生年/月/日、email、連絡電話、所屬甲方各公司之身分註記、基於提供本服務所需資料等)以及會員於國泰優惠 App 之瀏覽、互動或使用紀錄(包含：填覆問卷時所提供之資料內容)，在尊重會員權益的大前提下，於前開蒐集目的存續期間、法令規定及為會員相關權益所需期間內(以孰後屆至者為準)，依誠實信用之方法藉自動化或非自動化形式，提供給甲方各公司及國泰金控、本服務有關委外廠商、依法有權機關(構)、金融監理機關與電信監理機關於其國內及國外所在地蒐集、處理、利用及國際傳輸。

甲方及國泰金控訂有個人資料管理政策，並有完善之個人資料保護安全維護計畫，任何流程皆有嚴格之控管程序及標準作業流程，會員所提供的一切資料均會予以嚴加保密。基於個人資料保護法(以下簡稱「個資法」)之規定，會員得撥打甲方客服專線(國泰人壽客服專線 0800-036-599、國泰世華銀行客服專線 0800-818-001、國泰產險客服專線 0800-036-599 按 2、國泰證券客服專線 0809-080-288、國泰投信客服專線 02-7713-3000)行使以下權利：就其所提供的個人資料，向甲方(1)查詢、請求閱覽、或請求給付複製本，而甲方依個資法

2017/02/14

第十四條規定得酌收必要成本費用；(2)請求更正、補充，惟依個資法施行細則第十九條規定，應適當釋明其原因及事實；(3)請求停止蒐集、處理及利用或請求刪除；(4)於個人資料正確性有爭議時，得依個資法第十一條第二項之規定請求停止處理或利用其個人資料，惟依該項但書之規定，甲方及國泰金控因執行業務所必須，或經會員書面同意，並經註明其爭議者，不在此限；(5)於前開蒐集之特定目的消失或期限屆滿時，得依個資法第十一條第三項規定請求刪除、停止處理或利用會員之個人資料。惟依該項但書規定，甲方及國泰金控因執行業務所必須或經會員書面同意者，不在此限。

會員可以自由選擇是否提供完整資訊。若選擇不提供、提供不完全或不正確時，甲方將無法提供本服務。服務免責聲明

第十二條

本服務就下列事項不負保證之責：

- 一、本服務係符合會員之需求。
- 二、本服務之及時提供、安全性、可靠性、正確性、完整性或不受干擾。

服務暫停或中止

第十三條

甲方保有暫停、變更、中斷或終止本服務全部或一部且無需事先通知會員之權利。無論任何情形，就停止或更改服務對會員或第三人所可能產生之困擾、不便或損害，甲方及國泰金控均不負任何責任。於發生(不限於)下列情形之一時，本服務之全部或一部可能暫停或中斷：

- 一、甲方對本服務相關軟硬體設備進行搬遷、更換、升級、保養或維修者。
- 二、會員有任何違反政府法令或本約定條款者。
- 三、天災或其他不可抗力。
- 四、非甲方所得控制之事由致本服務資訊顯示不正確、遭偽造、竄改、刪除或擷取或致系統中斷或不能正常運作時。
- 五、其他不可歸責於甲方之事由。

風險承擔

第十四條

會員同意使用本服務係基於會員的個人意願，並同意自負任何風險，包括因為自本服務下載資料或圖片，或自本服務中獲得之資料導致會員的電腦系統損壞，或是發生任何資料流失等結果。

身分終止

第十五條

會員違反本約定條款，或將其專屬權益讓與他人者，甲方得不經催告終止其會員

2017/02/14

資格，並追究相關之法律責任。

會員得隨時撥打第十一條第三項之客服專線通知甲方終止其會員資格。

個別條款之效力

第十六條

本約定條款之一部無效或撤銷時，不影響其他條款之效力。

準據法與管轄法院

第十七條

會員與甲方之權利義務，依中華民國法律定之；因本約定條款所生事項涉訟時，以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

謝豐嶽

2026-05-26 14:11:33.912

2/17
14
1

三明治族壓力真的好大？

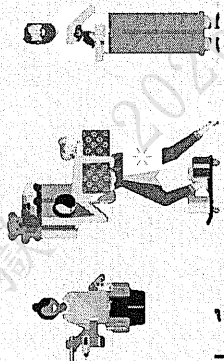
要無後顧之憂，就要聰明保！

My Rewards 首頁Banner——標題

現在成為保戶，還能抽哈根達斯喔!!!

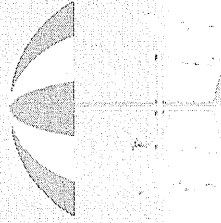
上有高堂，下有子女。
三明治族群經濟負擔重。

讓家庭無後顧之憂，
要有三種“保”！
投保限制低、低保費、多項保障！



現在就用一張低保費，終身保障的保單，
做好家庭的守護者吧！

國泰人壽微馨愛小額終身壽險



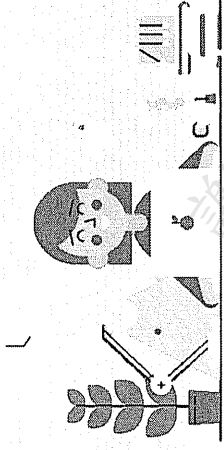
投保保額限制低

投保門檻低，

最低保險金額10萬，

即可成立。

與官網商品DM內容相同



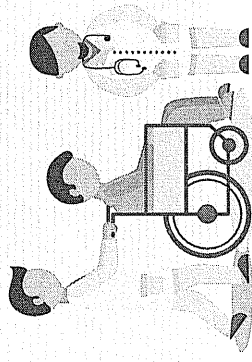
低保費。終身保障

每年只要繳交約1.1萬元的保險費，
即可擁有30萬元的終身壽險保障。

註：以55歲女性/繳費20年/

保額30萬元為例。

與官網商品DM內容相同



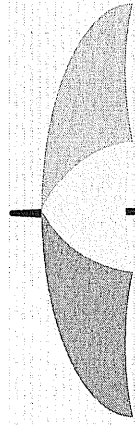
身故、全殘及祝壽保險等多項保障

於契約有效期間內身故或致成保單條款

約定之完全殘廢時給予壽險保障，

或105歲仍生存時領取祝壽金，

妥善照顧家人及自己的經濟生活。



以55歲女性/
繳費20年/
保額30萬元為例

因無論保額高低，僅能投保一張小額終老保險，建議優先選擇保額30萬的方案喔！

保險金額30萬

年繳保費11,190元

身故或完全殘廢保險金

第1-3年：應繳保險費總額1.025倍

第4年以後：保險金額30萬

保險金額20萬

年繳保費7,460元

身故或完全殘廢保險金

第1-3年：應繳保險費總額1.025倍

第4年以後：保險金額20萬

保險金額10萬

年繳保費3,730元

身故或完全殘廢保險金

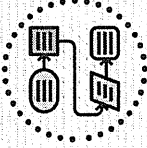
第1-3年：應繳保險費總額1.025倍

第4年以後：保險金額10萬

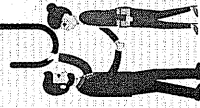
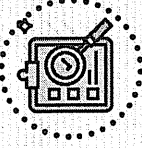
方案A



方案B



方案C



與官網商品DM內容相同



2026-05-26 14:11:33.912

如您對商品感興趣，可以點擊以下「我同意專人與我聯絡」按鈕，我們將會收到您的需求，並會請專人撥打您註冊國泰優惠會員時，所留存的手機號碼。

我同意專人與我聯絡

要保人可透過國泰人壽免費客服專線(0800-036-599)或網站(www.cathayholdings.com/life)、總公司(臺北市仁愛路四段296號)、分公司及通訊處所提供之電腦查閱資訊公開說明文件。

以上僅供參考，詳細內容以保單條款為準；相關注意事項，請點閱以下按鈕。

商品DM

保單條款

點擊後連結至公司官方網站

<https://www.cathaylife.com.tw/bc/B2CStatic/fileUpload/download/KA1.pdf>

是府古
才推薦你國泰
怡誠達斯 SO SWEET 即時抽

2017.02.14-2017.03.14
RS330 2017 02/14 起
快找三五好友一起抽

點擊後連結至公司官方網站

https://www.cathaylife.com.tw/bc/B2CStatic/fileUpload/product/KA1_DM.pdf

1. 客戶點擊後，會委由外部廠商留存該客戶之邀請碼序號
2. 廠商將蒐集到之邀請碼傳輸給國壽IT，由IT比對此邀請碼對應之客戶姓名與電話，並提供客戶名單給直效撥打聯絡。